Beispiel 3: ZR 25, Examensübungsklausur: Die falsche Gisela, veröffentlicht 2024

Volltexte zum Nachschlagen. Gefragt wird nur im Formular, diese Datei enthält die vollständigen Texte, aus denen die Belege stammen. Der Wortlaut ist unverändert aus den Dateien der Studie übernommen, umgesetzt ist nur die Formatierung (Überschriften, Hervorhebungen, Listen). Die Zeilennummern der Antwort sind die „Z." im Formular.

Inhalt. 1 Bewertungskriterium, 2 Arbeitsauftrag, 3 Sachverhalt, 4 bewertete Antwort, 5 Musterlösung.

Quelle und Lizenz: Adapted from the BenGER benchmark dataset, ZJS subset, licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Source dataset: https://huggingface.co/datasets/SebastianNagl/benger. Original ZJS provenance: Wiss. Mitarbeiter Nico Halkenhäuser, LL.B., Wiss. Mitarbeiter Maximilian Kluckert, LL.B., Mannheim, Examensübungsklausur: Die falsche Gisela, ZJS_2024_3_S495. The source record is marked ip_cleared=true. Changes were made to convert the case to the LAB-EU task format.

1 Bewertungskriterium

Erklärung der R nicht als bloße Kündigung

ERFÜLLT, wenn die Antwort die konkrete Erklärung der R als Anfechtung und nicht als bloße Kündigung auslegt, weil eine Beendigung des Dienstverhältnisses nach dem Wortlaut des § 7 den Ruhegeldanspruch gerade auslösen würde, während R erkennbar jede Bindung vermeiden wollte. NICHT ERFÜLLT, wenn sie ausschließlich eine Kündigung annimmt oder übersieht, dass diese den Ruhegeldanspruch nach § 7 auslösen würde.

2 Arbeitsauftrag

So steht der Auftrag in der Aufgabe der Studie:

Bearbeiten Sie den Fall gutachterlich. Erstellen Sie eine vollständige Falllösung auf Grundlage des Sachverhalts in documents/sachverhalt.md.

3 Sachverhalt

Sachverhalt

Sachverhalt Die Rundfunkanstalt Mannheim (R) ist eine Fernsehanstalt, die einen eigenen Sender betreibt. Sie ist in der Form einer rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts organisiert und in der Trägerschaft des Landes Baden-Württemberg. R ist Teil der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten (ÖRR) im Sinne des Rundfunkstaatsverträge und wird daher aus Mitteln des Rundfunkbeitrags finanziert. R ist im Zuge mehrerer Enthüllungen über die Einkommensstruktur ihrer Geschäftsleitungsmitglieder in eine schwere Krise geraten. Die Öffentlichkeit ist erzürnt, dass die aus öffentlichen Geldern finanzierte Rundfunkanstalt ihrem Führungspersonal horrende Vergütungen zahlt. Weil die Rundfunkanstalt auch in der Politik zunehmend kritisch hinterfragt wird, will sie den PR-Turnaround schaffen. Sie sucht deshalb eine neue Intendantin (Vorsitzende der Geschäftsleitung), die insbesondere Führungskompetenzen und Erfahrung in der Leitung einer Rundfunkanstalt aufweisen soll. Die „Headhunter" bei R werden schnell fündig: Gisela Gouda (Go), ehemalige Intendantin einer anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt und gemeinhin als „Sanierin" für angeschlagene Unternehmen bekannt, soll es werden. In der Personalabteilung der R kommt es aber bei der internen Übermittlung zu einem Missgeschick: Dem zuständigen Gremium wird fälschlich nicht Gisela Gouda, sondern Gisela Gauber (G) vorgeschlagen. Die vierzigjährige G war zwar ebenfalls in der Vergangenheit bei einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt angestellt, dort aber „nur" als Assistentin in der Programmdirektion tätig. Das bei R zuständige Gremium schickt G postalisch eine Einladung zu einem „Kennenlerngespräch", in der man sie sehr für ihre Verdienste um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk lobt und fragt, ob sie sich vorstellen könne, Intendantin bei R zu werden. G ist höchsterfreut, als der Brief sie erreicht. Sie weiß zwar um ihre Namensähnlichkeit zur berühmten Persönlichkeit Gisela Gouda und witzelt noch mit ihrem Mann, dass es sich sicher um eine Verwechslung handle. Sie ergreift aber die Gelegenheit und erscheint kurz darauf vor dem Gremium der R, wo sie herzlich empfangen wird. Um ein eigentliches Vorstellungsgespräch handelt es sich nicht – die Mitglieder des Gremiums

tauschen sich mit G vielmehr über die Senderlandschaft, die Zukunft des linearen Fernsehens und allgemeine Medienentwicklungen aus. Nach ihren bisherigen Tätigkeiten wird G nicht gefragt. Obwohl sie in dem Einladungsschreiben und im Kennenlerngespräch stets mit ihrem richtigen Namen angesprochen wurde, beschleicht sie immer mehr das Gefühl, dass man sich bei R vertan haben muss und eigentlich Gisela Gouda einstellen wollte. Irgendwann holt der Vorsitzende des Gremiums dann ein Dokument hervor und legt es G vor. Dabei handelt es sich um einen Dienstvertrag, der auf drei Jahre befristet ist und G ein Jahreseinkommen von 400.000 € garantiert. Außerdem wird G von der Rundfunkanstalt ein sog. Ruhegeld eingeräumt. Der entsprechende § 7 des Dienstvertrags lautet: „Mit dem Ende des Dienstverhältnisses erwirbt die Dienstleisterin einen Anspruch auf monatliche Zahlung i.H.v. jeweils 20.000 € (Ruhegeld). Dieser Anspruch ist zeitlich unbefristet." Der Vertrag entstand nach einer zustimmenden Abstimmung in Verwaltungs- und Rundfunkrat und trägt die erforderlichen Unterschriften. G glaubt kaum, was sie da sieht. Aktuell verdient sie etwa 60.000 € brutto im Jahr und nun bietet man ihr – über drei Jahre hinweg – eine Vergütung in Millionenhöhe. Vor allem über das Ruhegeld ist sie höchst erstaunt. Ihr wird sofort klar, dass sie nur einen einzigen Tag arbeiten muss, um für den Rest ihres Lebens monatlich 20.000 € zu erhalten, ohne irgendetwas dafür zu leisten. Sie könnte sogar noch nebenher arbeiten gehen, ohne dass eine Anrechnung erfolgt. Sie rechnet grob, dass sie – bei unterstellten 40–50 Jahren Restlebenserwartung – gut und gerne 10 Millionen € bekommen wird. Sie denkt in diesem Moment nochmal daran, dass es sich um eine Verwechslung handeln muss. Weil der Vertrag aber ihren richtigen Namen enthält, beseitigt sie ihre Zweifel mit einem gedanklichen „und wenn schon" und unterschreibt den Vertrag. G ist voller Tatendrang. Sie verbleibt in den Räumlichkeiten der R und macht sich, in ihrem neuen Büro angekommen, frisch ans Werk. Im Hintergrund braut sich aber einiges zusammen: Als die Kommunikationsabteilung noch am selben Morgen die ersten Social Media-Beiträge und Pressemitteilungen über die Neubesetzung der Intendantinnenstelle veröffentlicht, haben die meisten Kommentatoren nur Hohn übrig. „Gisela Gouda auf Wish bestellt" lauten noch die nettesten Umschreibungen. Und langsam dämmert es auch den Zuständigen bei R, dass da etwas schief gegangen sein muss. Nach einigen sehr hektisch einberufenen Sitzungen ist klar: Man hat die falsche Gisela eingestellt. Sofort wird die Rechtsabteilung damit beauftragt, Möglichkeiten der „Rückabwicklung" der Anstellung auszuloten. G wird über den peinlichen Skandal vorerst nicht in Kenntnis gesetzt. Die Rechtsabteilung hat unterdessen aber noch ein Problem aus der Vergangenheit zu lösen: Kurz vor ihrem Abschied von R hatte die ehemalige Intendantin L noch die Ehrenhof Film GmbH (E) mit einem Projekt beauftragt. Bei der Produktion des Sendematerials, das bei R ausgestrahlt wird, bedient sich die Rundfunkanstalt traditionell externer Produktionsdienstleister, so auch bei E. Die Beauftragung externer Unternehmen kann in gewissen Fällen ohne öffentliche Ausschreibung, also im Direktvergabeverfahren, erfolgen. Dafür wird ein privatrechtlicher Vertrag zwischen der Rundfunkanstalt und der Produktionsgesellschaft geschlossen. Am Telefon erläuterte L dem bei E zuständigen Mitarbeiter X damals, dass sie sich eine dreißigminütige Dokumentation über die in Mannheim stattgefundene Bundesgartenschau 2023 wünsche. Diese solle „tolle, eindringliche Bilder liefern". Der letztendliche, wirksam zustande gekommene Vertrag enthält in Bezug auf den anzufertigenden Film nur die Klausel: „E verpflichtet sich gegenüber R zur Herstellung einer dreißigminütigen Filmdokumentation über die Bundesgartenschau 2023." Es wurde eine Vergütung i.H.v. 100.000 € vereinbart. Kurze Zeit später erhielt L von X dann eine Mail, in der er freudig verkündete, dass die betreffende Dokumentation im Anhang zu finden sei und man bitte auf das unten angegebene Konto die Vergütung zahlen möge. Und in der Tat enthält die Datei eine exakt dreißigminütige Dokumentation über die Bundesgartenschau 2023 – sehr gut recherchiert noch dazu. Das Problem: Die gezeigten Filmsequenzen (unterbrochen durch textliche „Einspieler" und unterlegt mit einer Kommentierung und Musik) sind ausnahmslos Zusammenschnitte alter Filmbeiträge des Nachrichtenprogramms der R, die E bereits für R produziert hatte. Die Rechte an dem Material – durchweg Filmaufnahmen der Bundesgartenschau 2023 – waren bei E verblieben und R nur ein einfaches Nutzungsrecht daran eingeräumt worden. L erkennt diese „Frechheit" sofort; als große Naturliebhaberin hat sie ja selbst alle früheren Beiträge über die „BUGA 23" bei E in Auftrag gegeben. Sie ruft sofort bei X an und beschwert sich darüber, dass kein einziges bewegtes Bild in dieser Doku neu, sondern alles schon „gelaufenes Material" sei. Das sei eine Video-Collage, aber keine Filmproduktion. X verweist hingegen auf seine künstlerische Freiheit als Filmschaffender und darauf, dass die Dokumentation – was zutrifft – in Informationsgehalt und Ästhetik hochwertig ist. Nur weil das nicht das sei, was man sich bei R vorgestellt habe, könne man E keinen Vorwurf machen. Schließlich habe sich E auch nicht zur Anfertigung neuer Filmaufzeichnungen, sondern nur zur Produktion einer Dokumentation verpflichtet. Und weil die verwendeten Nachrichtenfilme so gut seien, habe man auch ansprechende Bilder verarbeiten können. Das Telefonat endet ergebnislos. Unmittelbar im Anschluss schickt X der L – zu diesem Zeitpunkt noch vertretungsberechtigte Intendantin – eine E-Mail, in der er sie auffordert, „unser Werk unverzüglich abzunehmen". L wurde kurz darauf entlassen, die E-Mail über zwei Wochen nicht beantwortet. Erst G, die nun die aufgelaufene (elektronische) Post der L durchforstet, entdeckt die E-Mail am Vormittag ihres zweiten Arbeitstages. Unsicher darüber, was in diesem Fall zu tun ist, besucht sie die Rechtsabteilung der R. Was ebendieser Rechtsabteilung und dem gerade anwesenden Vorsitzenden des Einstellungsgremiums,

der die Zustimmung der Rundfunk- und Verwaltungsräte eingeholt hat, sehr gelegen kommt: Man nutzt die Gelegenheit, um ihr mitzuteilen, dass sie mit sofortiger Wirkung ihrer Pflichten entbunden sei und R sich an den Dienstvertrag mit ihr nicht mehr gebunden fühle. Zur Begründung trägt man vor, dass die mit G vereinbarten Vergütungen – wie man nun in einer Revision durch die Rechtsabteilung festgestellt haben will – sittenwidrig seien. Ihre Vergütung sei schließlich aus Beitragszahlungen der Allgemeinheit finanziert. Vor allem das Ruhegeld, wonach G nun bis an ihr Lebensende 240.000 € pro Jahr zustünden, sei nicht mit dem Anstandsgefühl unserer Gesellschaft zu vereinbaren. Außerdem verweist man darauf, dass man sich in der Identität der G getäuscht habe. Man gesteht zwar ein, dass der Fehler in der Personalabteilung entstanden ist. Dies ändere aber nichts daran, dass G nicht die erforderlichen Eigenschaften für diese Tätigkeit aufweise. Außerdem fühle man sich von ihr getäuscht, weil ihr die Verwechslung doch hätte klar sein müssen. Spätestens beim Kennenlerngespräch hätte sie sich offenbaren können. G ist sich aber keiner Schuld bewusst, schließlich wurde sie – was zutrifft – stets mit ihrem richtigen Namen, aber nie auf ihre bisherigen Tätigkeiten angesprochen. Im Streit wird G von den Sicherheitskräften aus dem Gebäude entfernt. Danach ist ihr überhaupt nicht mehr danach zumute, für R zu arbeiten – das Ruhegeld will sie aber gerne dennoch beziehen. Bearbeitungshinweis Der Sachverhalt ist – ggf. hilfsgutachtlich – unter allen in Betracht kommenden Vorschriften des BGB zu prüfen. Es ist davon auszugehen, dass R bei allen Handlungen ordnungsgemäß vertreten wurde und dass zwischen R und G kein Arbeitsvertrag, sondern ein Dienstvertrag geschlossen wurde. Aufgabe 1 Hat G einen Anspruch auf das vertraglich zugesagte Ruhegeld i.H.v. 20.000 € pro Monat? Aufgabe 2 Hat E einen Anspruch auf Zahlung der vereinbarten Vergütung i.H.v. 100.000 €?

4 Bewertete Antwort

Antwort eines der KI-Systeme der Studie. Links die Zeilennummer in der Antwortdatei, Leerzeilen sind mitgezählt, aber nicht gedruckt.

Falllösung

Aufgabe 1: Anspruch der G gegen R auf monatliches Ruhegeld in Höhe von 20.000 €

G könnte gegen R einen Anspruch auf monatliche Zahlung von 20.000 € aus dem geschlossenen Dienstvertrag i.V.m. § 611 Abs. 1 BGB und § 7 des Dienstvertrags haben.

A. Zustandekommen eines Dienstvertrags

R unterbreitete G durch Vorlage des bereits von den zuständigen Organen gebilligten und unterschriebenen Vertrags ein Angebot auf Abschluss eines auf drei Jahre befristeten Dienstvertrags. G nahm dieses Angebot durch Unterzeichnung an, §§ 145 ff. BGB.

Die erforderliche Vertretung der R sowie die Zustimmungen von Verwaltungs- und Rundfunkrat sind laut Bearbeitungshinweis als ordnungsgemäß erfolgt anzusehen. Ein Dienstvertrag zwischen R und G ist daher zunächst wirksam zustande gekommen.

§ 7 des Vertrags sieht vor, dass G „mit dem Ende des Dienstverhältnisses“ einen zeitlich unbefristeten Anspruch auf monatlich 20.000 € erwirbt. Dabei handelt es sich um eine vertragliche Ruhegeldzusage.

Der Anspruch könnte jedoch wegen Sittenwidrigkeit der Ruhegeldabrede nicht bestehen. Zudem könnte R den Vertrag wirksam angefochten haben.

B. Nichtigkeit der Ruhegeldabrede gemäß § 138 Abs. 1 BGB

Nach § 138 Abs. 1 BGB ist ein Rechtsgeschäft nichtig, das gegen die guten Sitten verstößt. Maßgeblich ist eine Gesamtwürdigung von Inhalt, Beweggrund und Zweck des Geschäfts sowie der bei Vertragsschluss erkennbaren Umstände.

I. Objektive Sittenwidrigkeit

Die Ruhegeldzusage gewährt G ab dem Ende des Dienstverhältnisses monatlich 20.000 €, mithin jährlich 240.000 €, und zwar zeitlich unbegrenzt. Sie ist weder an eine Mindestdauer der Tätigkeit noch an das Erreichen eines bestimmten Alters, an eine bestimmte Betriebszugehörigkeit oder an einen tatsächlichen Versorgungsbedarf geknüpft.

G könnte folglich bereits nach einem einzigen Arbeitstag aus dem Dienstverhältnis ausscheiden und dennoch bis an ihr Lebensende monatlich 20.000 € verlangen. Nach ihrer realistischen Einschätzung würde sich der Gesamtbetrag bei einer verbleibenden Lebenserwartung von 40 bis 50 Jahren auf ungefähr zehn Millionen Euro belaufen. Eine Anrechnung anderweitiger Einkünfte ist nicht vorgesehen.

Zwar sind hohe Vergütungen für leitende Funktionen nicht schon wegen ihrer Höhe sittenwidrig. Auch der Umstand, dass R aus Rundfunkbeiträgen finanziert wird, begründet für sich genommen kein gesetzliches Vergütungsverbot. Entscheidend ist jedoch, dass die Ruhegeldzusage hier in einem besonders groben Missverhältnis zu jeder denkbaren Gegenleistung steht.

Die Vergütung von 400.000 € jährlich stellt die Gegenleistung für die geschuldete Tätigkeit als Intendantin dar. Das Ruhegeld soll dagegen gerade ohne weitere Tätigkeit und sogar bei einer nur eintägigen Vertragsdauer dauerhaft geleistet werden. Es handelt sich daher nicht mehr um eine angemessene Versorgung für langjährige Dienste, sondern um eine wirtschaftlich vollkommen entgrenzte Zuwendung. Dass R als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt Beitragsmittel der Allgemeinheit verwaltet, verstärkt das Gewicht dieses Missverhältnisses zusätzlich.

Die Regelung ist damit objektiv in besonders schwerwiegender Weise unangemessen.

II. Subjektives Unwerturteil

Für die Sittenwidrigkeit genügt bei einem besonders groben Missverhältnis regelmäßig, dass der durch die Regelung Begünstigte die Umstände kennt und sich die unangemessene Begünstigung bewusst zunutze macht.

G erkannte bei Unterzeichnung des Vertrags sofort, dass ihr bereits nach einem einzigen Arbeitstag lebenslang jährlich 240.000 € zustehen sollten. Sie berechnete gedanklich einen Gesamtbetrag von etwa zehn Millionen Euro. Zugleich hielt sie es für wahrscheinlich, dass R sie mit Gisela Gouda verwechselt hatte. Dennoch beseitigte sie ihre Zweifel mit einem gedanklichen „und wenn schon“ und unterzeichnete.

G wusste somit sowohl um die außergewöhnliche, wirtschaftlich nicht mehr zu rechtfertigende Begünstigung als auch um die Umstände, aus denen sie herrührte. Sie nahm die Zusage gerade in Kenntnis ihres offensichtlich unangemessenen Charakters an.

Damit ist auch das für § 138 Abs. 1 BGB erforderliche Unwerturteil begründet.

III. Rechtsfolge

§ 7 des Dienstvertrags ist gemäß § 138 Abs. 1 BGB nichtig.

Eine geltungserhaltende Reduktion auf ein „angemessenes“ Ruhegeld kommt nicht in Betracht. Das BGB sieht keine richterliche Anpassung einer sittenwidrigen Klausel auf ein gerade noch zulässiges Maß vor.

Ob nach § 139 BGB der gesamte Dienstvertrag nichtig ist, kann offenbleiben. Die Ruhegeldregelung ist jedenfalls eine selbständig abtrennbare Vertragsbestimmung. Selbst wenn der Dienstvertrag im Übrigen Bestand hätte, könnte G aus § 7 keine Zahlungen verlangen.

G hat daher bereits wegen § 138 Abs. 1 BGB keinen Anspruch auf das zugesagte Ruhegeld.

C. Hilfsgutachten: Wirksame Anfechtung des Dienstvertrags durch R

Unabhängig von der Nichtigkeit der Ruhegeldzusage könnte der Dienstvertrag durch eine Anfechtung der R gemäß §§ 119, 142 Abs. 1 BGB rückwirkend nichtig geworden sein.

I. Anfechtungserklärung, § 143 BGB

Eine Anfechtungserklärung erfordert kein bestimmtes Wort. Es genügt, dass der Erklärende unmissverständlich zum Ausdruck bringt, das Rechtsgeschäft wegen eines Willensmangels nicht gelten lassen zu wollen.

R teilte G mit, sie sei mit sofortiger Wirkung von ihren Pflichten entbunden und R fühle sich an den Vertrag nicht mehr gebunden. Zur Begründung verwies R ausdrücklich auf die Verwechslung der G mit Gisela Gouda. Aus Sicht einer verständigen Erklärungsempfängerin, §§ 133, 157 BGB, brachte R damit hinreichend deutlich zum Ausdruck, den Dienstvertrag wegen des Irrtums nicht gegen sich gelten lassen zu wollen.

Die Erklärung wurde gegenüber G als Vertragspartnerin abgegeben und war damit gemäß § 143 Abs. 2 BGB wirksam.

II. Anfechtungsgrund gemäß § 119 Abs. 2 BGB

R könnte sich gemäß § 119 Abs. 2 BGB über verkehrswesentliche Eigenschaften der G geirrt haben.

Verkehrswesentliche Eigenschaften einer Person sind tatsächliche oder rechtliche Merkmale, die der Person für eine gewisse Dauer anhaften und nach der Verkehrsauffassung für das konkrete Rechtsgeschäft wesentlich sind. Dazu gehören insbesondere Ausbildung, berufliche Erfahrung, fachliche Fähigkeiten und besondere Leitungsqualifikationen.

R suchte gezielt eine Intendantin mit Führungskompetenz und Erfahrung in der Leitung einer Rundfunkanstalt. R wollte Gisela Gouda einstellen, die ehemalige Intendantin einer anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt und als Saniererin bekannt war. G war dagegen lediglich als Assistentin in einer Programmdirektion tätig gewesen.

Die Erfahrung als Intendantin sowie die Fähigkeit zur Sanierung einer Rundfunkanstalt waren für die Besetzung der Intendantinnenstelle ersichtlich entscheidende Eigenschaften. R ging aufgrund des internen Übermittlungsfehlers irrig davon aus, G verfüge über diese Eigenschaften. Tatsächlich lagen sie bei ihr nicht vor.

Der Irrtum war auch kausal für den Vertragsschluss. Ohne die Annahme, G sei die ehemalige Intendantin Gisela Gouda, hätte R G den Dienstvertrag ersichtlich nicht angeboten.

Damit liegt jedenfalls ein Eigenschaftsirrtum gemäß § 119 Abs. 2 BGB vor. Daneben kommt ein beachtlicher Identitätsirrtum in Betracht, weil R gerade mit Gisela Gouda und nicht mit Gisela Gauber kontrahieren

wollte. Auf die genaue dogmatische Einordnung kommt es nicht an, da § 119 Abs. 2 BGB jedenfalls erfüllt ist.

Dass der Fehler aus der Personalabteilung der R stammte, steht der Anfechtung nicht entgegen. Ein eigenes Verschulden schließt die Anfechtung nach § 119 BGB nicht aus; es kann lediglich Ersatzansprüche nach § 122 BGB auslösen.

III. Anfechtungsfrist, § 121 Abs. 1 BGB

Die Anfechtung nach § 119 BGB muss gemäß § 121 Abs. 1 Satz 1 BGB unverzüglich, also ohne schuldhaftes Zögern, erfolgen.

R erkannte die Verwechslung erst nach Veröffentlichung der Personalentscheidung und den darauf folgenden internen Prüfungen. Die Rechtsabteilung wurde umgehend eingeschaltet. G wurde bereits am Vormittag ihres zweiten Arbeitstags über die fehlende Bindung der R informiert.

Die zwischen Bekanntwerden des Fehlers und Erklärung der Anfechtung erforderlichen internen Sitzungen und Prüfungen stellen kein schuldhaftes Zögern dar. R hat die Anfechtung daher unverzüglich erklärt.

IV. Rechtsfolge, § 142 Abs. 1 BGB

Der Dienstvertrag wäre infolge der wirksamen Anfechtung gemäß § 142 Abs. 1 BGB als von Anfang an nichtig anzusehen.

Dann könnte G aus § 7 des Dienstvertrags schon deshalb kein Ruhegeld verlangen.

D. Hilfsgutachten: Anfechtung wegen arglistiger Täuschung, § 123 Abs. 1 BGB

Ferner kommt eine Anfechtung gemäß § 123 Abs. 1 Alt. 1 BGB in Betracht.

I. Täuschung durch Unterlassen

Eine Täuschung kann auch durch Schweigen erfolgen, wenn den Schweigenden eine Pflicht zur Aufklärung trifft.

G wurde zwar in dem Einladungsschreiben und im Gespräch stets mit ihrem richtigen Namen angesprochen. Sie wurde auch nicht nach ihrem bisherigen beruflichen Werdegang gefragt. Gleichwohl musste sie spätestens bei Vorlage des Vertrags erkennen, dass R sie aufgrund der Namensähnlichkeit mit Gisela Gouda verwechselte. R hatte sie für ihre angeblichen Verdienste im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gelobt, ein eigentliches Vorstellungsgespräch nicht geführt und bot ihr eine Stelle als Intendantin zu einer außergewöhnlichen Vergütung einschließlich einer völlig unüblichen Ruhegeldzusage an.

Unter diesen Umständen bestand eine vorvertragliche Aufklärungspflicht aus § 241 Abs. 2 BGB. G musste offenlegen, dass sie nicht die frühere Intendantin Gisela Gouda war und nicht über deren berufliche Erfahrung verfügte. Die besondere Nähe der Namen, die zentrale Bedeutung der Person der Intendantin und die Höhe der versprochenen Leistungen machten den Irrtum für G evident.

Indem G trotz dieser Kenntnis schwieg und den Vertrag unterzeichnete, täuschte sie R durch Unterlassen.

II. Arglist und Kausalität

Arglist setzt voraus, dass der Täuschende zumindest billigend in Kauf nimmt, beim anderen Teil einen Irrtum hervorzurufen oder aufrechtzuerhalten und ihn dadurch zum Vertragsschluss zu bewegen.

G dachte ausdrücklich, dass eine Verwechslung vorliegen müsse, entschloss sich aber dennoch zur Unterzeichnung. Sie nahm daher mindestens billigend in Kauf, dass R den Vertrag gerade wegen der Verwechslung mit Gisela Gouda abschloss.

Der Irrtum war für den Vertragsschluss kausal, weil R G andernfalls nicht als Intendantin eingestellt hätte.

III. Frist, § 124 BGB

Die Anfechtung wurde unverzüglich nach Aufdeckung der Verwechslung erklärt und damit jedenfalls innerhalb der Jahresfrist des § 124 Abs. 1 BGB.

IV. Rechtsfolge

Auch eine Anfechtung nach § 123 Abs. 1 BGB würde gemäß § 142 Abs. 1 BGB zur Nichtigkeit des Vertrags ex tunc führen. G hätte dann keinen Anspruch auf Ruhegeld.

E. Kein Anspruch aus § 122 BGB oder vorvertraglicher Pflichtverletzung

Die Anfechtung nach § 119 BGB könnte grundsätzlich einen Anspruch der G auf Ersatz des Vertrauensschadens gemäß § 122 Abs. 1 BGB auslösen. Ein solcher Anspruch ist jedoch nicht auf Erfüllung, insbesondere nicht auf das vereinbarte Ruhegeld, gerichtet. Er erfasst lediglich das negative Interesse und ist auf das Erfüllungsinteresse begrenzt.

Zudem ist ein Anspruch aus § 122 Abs. 1 BGB gemäß § 122 Abs. 2 BGB ausgeschlossen, wenn der Anfechtungsgegner den Anfechtungsgrund kannte oder kennen musste. G erkannte die Verwechslungsgefahr und die außergewöhnliche Unangemessenheit der Zusage. Sie musste daher jedenfalls mit einem beachtlichen Irrtum der R rechnen.

Auch ein etwaiger Anspruch aus culpa in contrahendo, §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB, könnte G nicht auf die vereinbarte Ruhegeldleistung stellen. Ein schutzwürdiges Vertrauen auf Bestand gerade dieser Zusage hatte sie angesichts ihrer Kenntnis von der Verwechslung nicht.

F. Ergebnis zu Aufgabe 1

G hat keinen Anspruch auf monatliches Ruhegeld in Höhe von 20.000 €.

Die Ruhegeldzusage ist gemäß § 138 Abs. 1 BGB sittenwidrig und nichtig. Hilfsweise ist der Dienstvertrag durch die von R erklärte Anfechtung gemäß §§ 119 Abs. 2, 121 Abs. 1, 142 Abs. 1 BGB, gegebenenfalls auch gemäß §§ 123 Abs. 1, 124, 142 Abs. 1 BGB, rückwirkend nichtig.

Aufgabe 2: Anspruch der E gegen R auf Zahlung von 100.000 €

E könnte gegen R einen Anspruch auf Zahlung von 100.000 € aus § 631 Abs. 1 BGB haben.

A. Werkvertrag

R und E haben wirksam einen privatrechtlichen Vertrag über die Herstellung einer dreißigminütigen Filmdokumentation über die Bundesgartenschau 2023 zu einer Vergütung von 100.000 € geschlossen.

Ein Werkvertrag gemäß § 631 Abs. 1 BGB liegt vor, wenn der Unternehmer einen bestimmten Erfolg schuldet. E schuldete nicht lediglich ein Tätigwerden, sondern die Herstellung einer dreißigminütigen Dokumentation mit einem bestimmten Gegenstand. Der geschuldete Erfolg bestand damit in der Herstellung und Ablieferung des vereinbarten Films.

Der Vertrag ist folglich als Werkvertrag einzuordnen.

B. Herstellung eines vertragsgemäßen Werks

E müsste das geschuldete Werk vertragsgemäß hergestellt haben.

I. Inhalt der geschuldeten Leistung

Nach der schriftlichen Vertragsklausel verpflichtete sich E zur „Herstellung einer dreißigminütigen Filmdokumentation über die Bundesgartenschau 2023“.

Bei der Auslegung sind gemäß §§ 133, 157 BGB auch die Umstände des Vertragsschlusses zu berücksichtigen. L hatte gegenüber X am Telefon erläutert, sie wünsche sich eine Dokumentation, die „tolle, eindringliche Bilder“ liefern solle. Diese Äußerung enthält jedoch keine ausdrückliche Vereinbarung, wonach sämtliche oder auch nur einzelne Filmaufnahmen neu angefertigt werden müssten.

Insbesondere verwendet der Vertrag weder Begriffe wie „Neuaufnahmen“, „neues Filmmaterial“, „Erstdreh“ oder „bislang unveröffentlichtes Bildmaterial“. Geschuldet war eine „Filmdokumentation“, nicht die Produktion neuer Rohaufnahmen. Eine Dokumentation kann grundsätzlich auch unter Verwendung von Archivmaterial hergestellt werden, sofern dadurch ein eigenständiger dokumentarischer Film entsteht.

Die vertragliche Qualitätsanforderung bestand daher lediglich darin, eine inhaltlich und ästhetisch überzeugende, dreißigminütige Dokumentation über die Bundesgartenschau 2023 herzustellen.

II. Erfüllung durch E

Die von E übersandte Datei enthält unstreitig eine exakt dreißigminütige Dokumentation über die Bundesgartenschau 2023. Sie ist gut recherchiert und in Informationsgehalt sowie Ästhetik hochwertig. Die Filmsequenzen werden durch textliche Einspieler, Kommentierung und Musik zu einer neuen Dokumentation verbunden.

Dass E hierfür ausschließlich bereits früher für R produzierte Filmaufnahmen verwendet hat, steht der vertragsgemäßen Herstellung nicht entgegen. E war Inhaberin der Rechte an dem Material; R war lediglich ein einfaches Nutzungsrecht eingeräumt worden. E durfte daher über das eigene Material verfügen und es für eine neue Produktion verwenden.

Ein Mangel gemäß § 633 Abs. 2 BGB liegt nicht vor. Die vereinbarte Beschaffenheit, eine dreißigminütige Dokumentation über die Bundesgartenschau 2023, ist gegeben. Auch die von L gewünschte Qualität eindringlicher Bilder ist nach dem Sachverhalt erreicht. Ein Anspruch auf neu angefertigte Filmaufnahmen wurde nicht vereinbart.

E hat somit ein vertragsgemäßes Werk hergestellt.

C. Fälligkeit der Vergütung, § 641 Abs. 1 BGB

Gemäß § 641 Abs. 1 Satz 1 BGB ist die Vergütung bei der Abnahme des Werkes zu entrichten. E müsste daher entweder eine Abnahme durch R oder eine Abnahmefiktion nach § 640 Abs. 2 BGB darlegen können.

I. Keine ausdrückliche oder konkludente Abnahme

Eine Abnahme gemäß § 640 Abs. 1 Satz 1 BGB ist die körperliche Entgegennahme des Werks verbunden mit der Erklärung, das Werk als im Wesentlichen vertragsgemäß zu billigen.

Eine ausdrückliche Abnahmeerklärung hat R nicht abgegeben. L reagierte vielmehr mit einer Beschwerde. Sie beanstandete ausdrücklich, dass kein einziges bewegtes Bild neu sei, und erklärte, es handle sich lediglich um eine Video-Collage, nicht aber um eine Filmproduktion.

Auch eine konkludente Abnahme liegt nicht vor. Das bloße Öffnen, Prüfen und inhaltliche Bewerten einer übersandten Filmdatei stellt lediglich eine Untersuchung des Werks dar, nicht aber dessen Billigung. R hat den Film auch nicht ausgestrahlt oder in sonstiger Weise bestimmungsgemäß genutzt.

Eine tatsächliche Abnahme liegt daher nicht vor.

II. Keine Abnahmefiktion gemäß § 640 Abs. 2 BGB

Nach § 640 Abs. 2 Satz 1 BGB gilt ein Werk als abgenommen, wenn der Unternehmer dem Besteller nach Fertigstellung eine angemessene Frist zur Abnahme gesetzt hat und der Besteller die Abnahme nicht innerhalb dieser Frist unter Angabe mindestens eines Mangels verweigert. R ist keine Verbraucherin, sodass die Sonderregelung des § 640 Abs. 2 Satz 2 BGB nicht einschlägig ist.

1. Aufforderung unter Fristsetzung

X forderte L per E-Mail auf, „unser Werk unverzüglich abzunehmen“.

Fraglich ist, ob darin eine Bestimmung einer angemessenen Frist liegt. Das Verlangen, etwas „unverzüglich“ zu tun, bezeichnet grundsätzlich lediglich die Erwartung eines Handelns ohne schuldhaftes Zögern. Es setzt nicht notwendig eine klar abgegrenzte Frist, innerhalb deren Ablauf die Rechtsfolge des § 640 Abs. 2 BGB eintreten soll.

Jedenfalls wäre eine Aufforderung zur sofortigen Abnahme ohne nähere Zeitspanne bei einer inhaltlich zu prüfenden Filmdokumentation regelmäßig keine angemessene Frist. R musste Gelegenheit erhalten, die Dokumentation auf ihre inhaltliche, technische und vertragliche Übereinstimmung zu untersuchen.

Eine wirksame Fristsetzung im Sinne des § 640 Abs. 2 BGB liegt daher nicht vor.

2. Hilfsweise: Verweigerung unter Benennung eines Mangels

Selbst wenn die Formulierung „unverzüglich“ als Fristsetzung ausgelegt würde, wäre die Abnahmefiktion ausgeschlossen.

L hatte gegenüber X bereits vor der E-Mail ausdrücklich beanstandet, dass das Werk keinerlei neue Filmaufnahmen enthalte und deshalb keine Filmproduktion sei. Damit hatte sie jedenfalls den von ihr angenommenen Mangel konkret benannt und die Abnahme des übersandten Werks verweigert.

Für den Ausschluss der Abnahmefiktion genügt es, dass der Besteller einen Mangel konkret bezeichnet. Ob der behauptete Mangel tatsächlich besteht, ist nicht im Rahmen der Fiktion zu entscheiden. Andernfalls würde die gesetzliche Schutzfunktion der Regelung dadurch unterlaufen, dass sich der Besteller bei jeder streitigen Qualitätsfrage auf eine Abnahmefiktion verweisen lassen müsste.

Die Abnahme gilt daher auch aus diesem Grund nicht als erfolgt.

III. Keine Entbehrlichkeit der Abnahme

Die Abnahme kann ausnahmsweise entbehrlich sein, wenn der Besteller sie ernsthaft und endgültig verweigert. Eine solche endgültige Verweigerung liegt hier jedoch nicht vor.

L kritisierte zwar die Verwendung älteren Bildmaterials. Das Telefonat endete aber lediglich ergebnislos. Sie erklärte nicht eindeutig, dass R die Abnahme unter keinen Umständen vornehmen werde. Ihre spätere Untätigkeit beruhte nach dem Sachverhalt darauf, dass sie kurz darauf entlassen wurde und die E-Mail zwei Wochen unbeantwortet blieb. Daraus kann keine rechtsgeschäftlich zurechenbare, endgültige Abnahmeverweigerung abgeleitet werden.

Auch ein möglicher Annahmeverzug der R würde die nach § 641 Abs. 1 BGB grundsätzlich erforderliche Abnahme nicht ohne Weiteres ersetzen. E hätte R zunächst wirksam eine angemessene Abnahmefrist setzen oder erforderlichenfalls auf Abnahme klagen müssen.

D. Ergebnis zu Aufgabe 2

E hat gegen R zwar einen dem Grunde nach bestehenden Vergütungsanspruch aus § 631 Abs. 1 BGB. Dieser Anspruch ist jedoch mangels Abnahme derzeit gemäß § 641 Abs. 1 Satz 1 BGB nicht fällig.

E hat daher gegenwärtig keinen durchsetzbaren Anspruch auf Zahlung von 100.000 €. E kann allerdings von R gemäß § 640 Abs. 1 Satz 1 BGB die Abnahme der vertragsgemäß hergestellten Dokumentation verlangen und nach wirksamer Abnahme die Vergütung fordern.

5 Musterlösung

Musterlösung

Aufgabe 1: Hat G einen Anspruch auf das vertraglich zugesagte Ruhegeld i.H.v. 20.000 € pro Monat?

I. Anspruch der G auf das monatliche Ruhegeld i.H.v. 20.000 € aus § 7 Dienstvertrag gegen R

G könnte gegen R einen Anspruch auf Zahlung des monatlichen Ruhegeldes i.H.v. 20.000 € aus § 7 des Dienstvertrages haben.

Hinweis: Bereits hier kann der erste Fehler entstehen, wenn Bearbeitende auf § 611 Abs. 1 BGB abstellen. Es handelt sich bei dem Ruhegeld zwar (siehe sogleich) um einen Teil der Hauptleistungspflicht der R – nur auf § 611 Abs. 1 BGB abzustellen, ist aber zu unpräzise: Es ist exakt diejenige Norm zu zitieren, aus der sich der fragliche Anspruch ergibt. Dafür ist eine entsprechende Einigung zwischen G und R und das Eintreten der Voraussetzungen der Klausel nötig.

1. Anspruch entstanden

a) Einigung

G und R haben sich zunächst auf den Abschluss des Dienstvertrags geeinigt. Die Voraussetzungen des § 7 Dienstvertrag lägen damit grundsätzlich vor. Die Regelung könnte jedoch unwirksam sein. Dann käme es auf die Voraussetzungen der Klausel nicht mehr an: § 7 des Dienstvertrags hätte insoweit keine regelnde Kraft mehr.

b) Keine Unwirksamkeit der Klausel nach §§ 305 ff. BGB

§ 7 des Dienstvertrags ist nicht nach §§ 305 ff. BGB unwirksam. Selbst wenn man die Klausel als AGB i.S.d. § 305 BGB betrachten würde, handelt es sich um eine Bestimmung der Leistung der R und damit um eine Preishauptabrede. Nach § 307 Abs. 3 BGB sind jedoch nur Abweichungen oder Ergänzungen von gesetzlichen Regelungen gem. §§ 307 ff. BGB kontrollfähig. Im Übrigen handelt es sich nicht um eine Klausel zum Nachteil des Vertragspartners. G soll dadurch gerade einen vorteilhaften Anspruch auf Ruhegeld erhalten.

c) Unwirksamkeit nach § 138 Abs. 2 BGB

Der Dienstvertrag könnte gem. § 138 Abs. 2 BGB nichtig sein. Objektiv erfordert der Tatbestand des § 138 Abs. 2 BGB ein auffälliges Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung. Für die Bestimmung eines „auffälliges Missverhältnisses“ sind alle Umstände des Einzelfalls maßgeblich, wobei ein Missverhältnis regelmäßig dann anzunehmen ist, wenn die vom Schuldner zu erbringende Leistung um mindestens 100 % über dem Wert der Gegenleistung liegt. Ferner müsste der Wucherer ein beim Bewucherten vorliegendes „Schwächemerkmal“ i.S.d. § 138 Abs. 2 BGB bewusst ausnutzen. Ein Missverhältnis könnte sich hier aus den horrenden Vergütungen für G im Vergleich zu ihrer mangelnden einschlägigen Berufserfahrung und auch in Zusammenschau mit ihrem bisherigen, wesentlich niedrigeren Gehalt ergeben. Allerdings befanden sich R bzw. ihre Gremien zu keiner Zeit in einer Ausnahmesituation, sondern in einem schlichten Irrtum über die Person der G. Dabei handelt es sich jedenfalls nicht um eines der in § 138 Abs. 2 BGB genannten Ausnahmemerkmale. Es liegt kein Wucher i.S.d. § 138 Abs. 2 BGB vor.

d) Unwirksamkeit nach § 138 Abs. 1 BGB

Der Vertrag könnte allerdings wegen Sittenwidrigkeit gem. § 138 Abs. 1 BGB nichtig sein. Dafür müsste er gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denken verstoßen. Hierbei sind die herrschende Sozialmoral, aber auch rechtsethische Grundsätze und die Wertungen des Grundgesetzes zu berücksichtigen; als Richtwert können die Maßstäbe eines „anständigen Durchschnittsmenschen“ herangezogen werden, wobei stets eine Interessenabwägung im Einzelfall notwendig ist. Zuvorderst zu berücksichtigen ist das Prinzip der Privatautonomie. Es steht den Parteien grundsätzlich frei, auch deutlich unverhältnismäßige Vergütungen zu vereinbaren, sofern zwischen ihnen „Waffengleichheit“ herrscht. Dies ist – was Regelungszweck des § 138 Abs. 2 BGB darstellt – insbesondere dann nicht der Fall, wenn eine Seite unter einer Zwangslage leidet, die die andere Seite zu ihrem Vorteil nutzt. So liegt es hier aber nicht. R hat, noch bevor die Zuständigen je ein Wort mit G gewechselt haben, bereits den fabelhaft dotierten Vertrag ausformuliert und G nurmehr zur Unterschrift vorgelegt. Dabei handelte R nicht in einer Zwangslage, sondern lediglich unter einem falschen Eindruck. Anknüpfungspunkt für die Sittenwidrigkeit kann also nicht die Schutzbedürftigkeit der R sein, wohl aber das öffentliche Interesse an Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit des ÖRR. Der ÖRR wird vorrangig aus öffentlichen Mitteln finanziert, an denen sich grundsätzlich jeder deutsche Haushalt zu

beteiligen hat. Es handelt sich um eine Pflichtabgabe; die Beitragsverweigerung kann zu Bußen führen. Die dieses – aus guten Gründen existierende – System tragende Öffentlichkeit hat deshalb einen Anspruch darauf, dass mit den so eingezogenen Geldern sorgsam und wirtschaftlich umgegangen wird. Dazu gehört es insbesondere, dass alle Leistungen, die der ÖRR erbringt, in einem angemessenen oder jedenfalls noch vertretbaren Verhältnis zu den erhaltenen Gegenleistungen stehen; unzulässig ist Verschwendung. Und an dieser Verhältnismäßigkeit bestehen hier größte Zweifel: Mag man noch darüber hinwegsehen, dass die Intendantin einer Rundfunkanstalt mehr verdient als der Deutsche Bundeskanzler, lässt sich kaum plausibel erklären, warum dieser auch noch ein „Ruhegeld“ zu zahlen ist. Die Idee eines „Ruhegeldes“ besteht darin, einen potenziellen Arbeitsplatzverlust abzusichern: Wer an der Spitze eines Unternehmens steht, erhält in aller Regel nur befristete Verträge und muss dazu häufig „seinen Hut nehmen“, sobald das Unternehmen in Schwierigkeiten gerät. Das Ruhegeld soll ein Ausgleich für diese Arbeitsplatzunsicherheit sein und ist damit nicht prinzipiell verwerflich. Vorliegend würde die Empfängerin einer solchen Leistung jedoch – selbst bei einem „Rauswurf“ oder bei einer Beschäftigung von nur einem Tag – bis an den Rest ihres Lebens jährlich rund 240.000 € aus öffentlichen Mitteln erhalten, was sich über die Lebenszeit der G zu einer Summe im achtstelligen Bereich addieren kann. Zudem kann G unmittelbar nach dem Ende ihrer (ggf. nur eintägigen) Tätigkeit bei R eine neue Stelle annehmen und erhält dennoch weiterhin 20.000 € im Monat. Das gleicht nicht nur das Risiko aus, den gegenwärtigen Arbeitsplatz zu verlieren, sondern ermöglicht es, nach Vertragsende sogar mehr Einkommen als während der Vertragslaufzeit zu generieren. Dementsprechend kann dem Vertrag kein anderer Zweck entnommen werden, als eine gegenleistungslose Alimentation auf Kosten der Beitragszahler, die nicht mit Verweis auf das Arbeitsplatzrisiko zu rechtfertigen ist. Schließlich könnte der Vorwurf der Verschwendung von Rundfunkgebühren durch Ausgaben, die nicht die Qualität des Programmes verbessern, vor dem Hintergrund aktueller Diskussionen den Ruf und die Existenz des öffentlichen Rundfunks gefährden. Ob es zur Annahme der Sittenwidrigkeit ferner auf eine verwerfliche Gesinnung der Vertragsparteien oder wenigstens Kenntnis der die Sittenwidrigkeit begründenden Umstände ankommt, kann hier dahinstehen, da dies jedenfalls nicht gefordert wird, wenn sich die Sittenwidrigkeit aus dem objektiven Inhalt des Geschäfts ergibt. Nach alledem ist jedenfalls der entsprechende § 7 des Dienstvertrags, der den Ruhegeldanspruch begründet, sittenwidrig und deshalb nichtig. Ob sich die Nichtigkeit dieser Klausel entsprechend der Regel des § 139 BGB auf den gesamten Dienstvertrag erstreckt, kann hier, weil es nur um ebendiesen Anspruch geht, dahinstehen.

e) Unwirksamkeit nach § 142 Abs. 1 BGB

Der Vertrag könnte auch infolge einer von R erklärten Anfechtung nichtig sein, § 142 Abs. 1 BGB.

aa) Anfechtbarkeit

Es stellt sich die Frage, ob ein Rechtsgeschäft, das bereits aus anderen Gründen (hier: § 138 Abs. 1 BGB) nichtig ist, überhaupt noch angefochten werden kann. Dies wurde kurz nach Inkrafttreten des BGB noch mehrheitlich abgelehnt. Es herrschte die Vorstellung, dass ein nichtiges Rechtsgeschäft nicht existent sei. So, wie man einen Toten nicht töten und ein bereits untergegangenes Schiff nicht mehr versenken könne, könne auch ein nichtiges Rechtsgeschäft nicht erneut vernichtet werden. Die Entdeckung der „Doppelwirkungen im Recht“ durch Theodor Kipp 1911 war in dieser Hinsicht revolutionär und führte zu einer Abkehr von der zuvor naturalistischen Vorstellung. Zunehmend gezweifelt wird zwar an der Bedeutung der Kipp9schen Lehre für diese Feststellung; für die konkrete Falllösung kommt es auf die theoretische Grundlegung dieses Phänomens aber nicht an. Unabhängig davon, ob man die Anfechtbarkeit nichtiger Rechtsgeschäfte über die Kipp9sche Lehre von der Doppelwirkung im Recht oder etwa eine teleologische oder „offene sinnvolle“ Gesetzesauslegung zu begründen sucht, ist jedenfalls heute unstreitig, dass ein nichtiges Rechtsgeschäft angefochten werden kann.

Hinweis: Von den Bearbeitenden wird an dieser Stelle nicht erwartet, sich mit den verschiedenen dogmatischen Begründungsansätzen auseinanderzusetzen oder sich in der seit Jahrzehnten diskutierten Frage nach der fortwährenden Bedeutung der Kipp9schen Lehre zu positionieren. Erforderlich, aber auch ausreichend, sind kurze Ausführung zum Problem und die Feststellung, dass dies heute nicht mehr ernstlich angezweifelt wird.

bb) Anfechtungsgrund § 123 Abs. 1 Alt. 1 BGB

In Betracht kommt zunächst eine Anfechtung wegen arglistiger Täuschung, § 123 Abs. 1 Alt. 1 BGB.

Hinweis: Es ist zwar nicht logisch zwingend, entspricht aber deutlich dem Parteiinteresse, die Anfechtungsgründe des § 123 Abs. 2 BGB, soweit sie in Betracht kommen, vor den anderen Anfechtungsgründen zu prüfen, weil diese für den Anfechtenden in der Rechtsfolge (längere Frist, keine Schadensersatzpflicht) günstiger sind.

(1) Täuschung

Dafür müsste G die R getäuscht haben. Eine Täuschung ist das bewusste Erregen, Aufrechterhalten oder Verstärken eines Irrtums durch Vorspiegeln falscher Tatsachen. Eine aktive Täuschung durch G liegt keinesfalls vor; sie hat sich zu keinem Zeitpunkt als andere Person ausgegeben. In Betracht kommt eine Täuschung durch Unterlassen, die allerdings nur zur Anfechtbarkeit führt, wenn eine Rechtspflicht zur Aufklärung bestanden hat. Dabei ist wiederum der Grundsatz der Privatautonomie zu beachten: Informationsasymmetrien, d.h. Wissensvorsprünge des Anbieters einer Sache oder Leistung gegenüber seinen potenziellen Vertragspartnern, sind unserem Wirtschaftssystem inhärent. Eine Pflicht, diesen (wirtschaftlich wertvollen) Wissensvorsprung durch aktive Aufklärung aufzugeben, kommt nur in Ausnahmefällen in Betracht. Dafür kommt es auf die Besonderheiten des Einzelfalls unter Berücksichtigung der Grundsätze von Treu und Glauben und der Verkehrssitte an. Die Besonderheit des Einzelfalls liegt hier darin, dass sich die Namensverwechslung bei R für G geradewegs aufgedrängt hat: Es wird eine neue Intendantin gesucht und G trägt einen sehr ähnlichen Namen wie eine ehemalige Intendantin, die für diesen Posten in Frage käme. Ihre aktuelle Tätigkeit und ihr Gehalt stehen in keinem Verhältnis zu der Aufgabe und Besoldung, die R ihr nun anbietet. Sie verfügt über keine nennenswerten Erfahrungen in diesem Bereich. Ihr selbst ist die Möglichkeit einer Verwechslung auch mindestens zwei Mal in den Sinn gekommen. G wäre es jederzeit ein Leichtes gewesen, zumindest einmal nachzufragen, ob hier vielleicht eine Verwechslung vorliegt. Hiergegen ließe sich einwenden, dass G stets und von Beginn an mit ihrem richtigen Namen angesprochen wurde. In dem Gespräch wurde auch zu keiner Zeit über ihre Berufserfahrung oder Vergangenheit gesprochen. Es gab insoweit keinen „natürlichen“ Zeitpunkt, das Missverständnis auszuräumen. Dennoch war die Verwechslung für G so offenkundig, dass man von einem redlichen Vertragspartner in Anbetracht eines so hochdotierten Angebots erwarten muss, auch die bloße Möglichkeit eines Irrtums auszuräumen. Mithin liegt eine Täuschung i.S.d. § 123 Abs. 1 Alt. 1 BGB vor.

Hinweis: Eine andere Auffassung ist gut vertretbar. Man könnte argumentieren, dass R als große öffentlichrechtliche Rundfunkanstalt über ausreichend Geschäftserfahrung und Gewissenhaftigkeit verfügen muss, um solche Irrtümer schon in der Entstehung zu verhindern, oder jedenfalls Sorge zu tragen, dass solche in einem Kennenlerngespräch beseitigt werden.

(2) Widerrechtlichkeit

Über den Wortlaut des § 123 Abs. 1 Alt. 1 BGB hinaus muss die Täuschung widerrechtlich sein. Rechtfertigungsgründe, wie etwa ein Recht zur Lüge, sind nicht ersichtlich.

(3) Doppelte Kausalität

Die Täuschung müsste ferner den Irrtum bedingt haben, welcher wiederum ursächlich für die Abgabe der Willenserklärung gewesen sein muss. Unstreitig ist, dass R die G ohne die Verwechslung nicht eingestellt hätte. Zweifeln könnte man aber, weil der Irrtum – also die Verwechslung zwischen G und Go – eingetreten ist, bevor man G kontaktierte. Ihre Täuschung war nicht ursächlich für das Entstehen des Irrtums. Darauf kommt es aber auch nicht an, wenn die Täuschung den Irrtum aufrechterhalten hat und diese Täuschung zeitlich vor Abgabe der Willenserklärung erfolgt ist. Die letztendliche Willenserklärung der R – das Angebot zum Abschluss eines Dienstvertrags in Form des vorgelegten Vertrages – erfolgte erst am Ende des Kennenlerngesprächs. G hätte jede Möglichkeit gehabt, vor diesem Zeitpunkt, also im Laufe des Gesprächs, den Irrtum zu beseitigen. Es besteht folglich eine Mitursächlichkeit in Form des Aufrechterhaltens des Irrtums und damit doppelte Kausalität.

(4) Arglist

Diese Täuschung müsste arglistig, d.h. wenigstens eventualvorsätzlich, erfolgt sein. Im Falle eines Unterlassens ist dafür erforderlich, dass der Täuschende den Irrtum für möglich hält und damit rechnet und es billigend in Kauf nimmt, dass der Vertragspartner den Vertrag ohne den Irrtum nicht oder nicht mit dem vereinbarten Inhalt geschlossen hätte. Das ist für G anzunehmen: Sie hat es zwei Mal für möglich bzw. „fast sicher“ gehalten, dass bei R eine Verwechslung vorliegt; ihr muss auch klar gewesen sein, dass R sie nur aufgrund dieser Verwechslung einstellen wollte. Im Bewusstsein dieser Umstände hat sie sich, ausgedrückt durch das gedankliche „Und wenn schon“, mit der Möglichkeit einer Verwechslung und ihres (Unterlassens-)Beitrags bei der Aufrechterhaltung des Irrtums abgefunden. Sie handelte mindestens eventualvorsätzlich.

(5) Zwischenergebnis

Mithin liegen alle Voraussetzungen einer arglistigen Täuschung i.S.d. § 123 Abs. 1 Alt. 1 BGB vor. Ein Anfechtungsgrund besteht.

cc) Anfechtungsgründe § 119 Abs. 1 Alt. 1 BGB und § 119 Abs. 2 BGB

Als weitere Anfechtungsgründe kommen ein Inhaltsirrtum (§ 119 Abs. 1 Alt. 1 BGB) sowie ein Eigenschaftsirrtum (§ 119 Abs. 2 BGB) in Betracht. Ein Inhaltsirrtum i.S.d. § 119 Abs. 1 Alt. 1 BGB liegt vor, wenn der Erklärende über die Bedeutung seiner Erklärung irrt. Die vom Erklärenden gemeinte Bedeutung seiner Willensäußerung deckt sich dabei nicht mit ihrem objektiven, durch Auslegung zu ermittelnden Inhalt. Um einen Eigenschaftsirrtum nach § 119 Abs. 2 BGB handelt es sich hingegen, wenn sich der Erklärende über eine verkehrswesentliche Eigenschaft einer Person oder Sache geirrt hat und dieser daher fälschlicherweise nicht vorhandene Eigenschaften zuschreibt. Eine Eigenschaft stellen alle gegenwärtigen, (wert-)prägenden Merkmale tatsächlicher oder rechtlicher Art dar, die einer Person oder Sache unmittelbar und für eine gewisse Dauer anhaften. Verkehrswesentlich ist dabei, worauf der Rechtsverkehr bei Geschäften dieser Art typischerweise Wert legt. Da die Geschäftsleitung der R den Dienstvertrag mit G in der Annahme schloss, dass es sich bei ihr um die ehemalige Intendantin einer anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt und als „Saniererin“ für angeschlagene Unternehmen bekannte Go handelte, kommt grundsätzlich ein Inhaltsirrtum in Form eines Personenidentitätsirrtums (error in persona) in Betracht. Dazu müsste sich R bei Abschluss des Dienstvertrages auf eine konkrete Person bezogen haben, die aufgrund der konkreten Umstände nicht der eigentlich gemeinten Person entsprach. Da G jedoch stets mit ihrem richtigen Namen angesprochen und auch als andere Vertragspartei in dem Dienstvertrag bezeichnet wurde, beruht der Irrtum seitens der R nicht auf einer fehlerhaften körperlichen Auswahl ihres Vertragspartners, wie es für die Annahme eines Identitätsirrtums erforderlich wäre. Vielmehr nahm die R fälschlich an, dass G über bestimmte Eigenschaften – nämlich ihre Geschäftserfahrenheit in der Leitung (angeschlagener) Rundfunkanstalten und Unternehmen – verfüge. Die berufliche Qualifikation sowie Erfahrung in der Unternehmenssanierung stellten dabei für den Abschluss des Dienstvertrages seitens R maßgebliche und somit verkehrswesentliche Eigenschaften dar. Für G war zudem erkennbar, dass die Vorstellung von bestimmten Eigenschaften – zumindest die der beruflichen Qualifikation – R in ihrer Willensbildung beeinflusst hatte, da sie angesichts ihrer alleinigen Erfahrungen als Assistentin und Versechsfachung des Gehaltes mehrmals eine Verwechslung erahnte. Es ist daher überzeugender, von einem Eigenschaftsirrtum i.S.d. § 119 Abs. 2 BGB auszugehen.

Hinweis: Auch hier ist das Ergebnis weniger entscheidend als die richtige Herleitung des Problems. Es handelt sich – und das galt es, zu erkennen – um einen atypischen error in persona, weil das Einstellungsgremium bei R die richtige Person im Bewerbungsgespräch körperlich identifiziert hat und die Verwechslung insoweit schon lange vor der Willensbildung eingetreten ist.

dd) Anfechtungserklärung, § 143 Abs. 1, 2 BGB

R müsste die Anfechtung gem. § 143 Abs. 1, 2 BGB gegenüber G erklärt haben. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Begriff „anfechten“ verwendet wird. Es genügt, wenn sich unzweideutig nach objektivem Empfängerhorizont (§§ 133, 157 BGB) aus der Willensäußerung des Anfechtungsberechtigten ergibt, dass dieser sich von einem Rechtsgeschäft wegen eines Fehlers lösen will. R hat deutlich zum Ausdruck gebracht, dass G mit sofortiger Wirkung ihrer Pflichten entbunden sei, und hierbei auch die Verwechslung und Täuschung angeführt. Es handelt sich um eine Anfechtungserklärung.

ee) Anfechtungsfrist, §§ 121 Abs. 1, 124 Abs. 1 BGB

Die Erklärung dürfte nicht verfristet sein. Hinsichtlich der arglistigen Täuschung bestehen wegen der Jahresfrist des § 124 Abs. 1 BGB keine Bedenken; aber auch die Anfechtung aufgrund des Eigenschaftsirrtums ist nicht verfristet. Die Verantwortlichen haben, trotz der erwartbaren Schwerfälligkeit einer gremienbesetzten Organisation, binnen eines Tages die Anfechtung erklärt. Darin kann kein schuldhaftes Zögern gesehen werden. Also ist vorliegend auch die Zweiwochenfrist des § 626 Abs. 2 BGB gewahrt, sodass es nicht darauf ankommt, inwieweit diese auf §§ 121 Abs. 1, 124 Abs. 1 BGB entsprechend übertragen werden muss. Mithin wurde die Anfechtung fristgerecht erklärt.

f) Zwischenergebnis

Damit ist der Vertrag wegen Sittenwidrigkeit gem. § 138 Abs. 1 BGB und wegen Anfechtung nach § 142 Abs. 1BGB nichtig. Insbesondere ist dabei die Rechtsfolge des § 142 Abs. 1 BGB nicht entsprechend den Grundsätzen der Lehre vom fehlerhaften Arbeitsverhältnis einzuschränken. Unabhängig von der Arbeitnehmerähnlichkeit des vorliegenden Dienstverhältnisses, ist nämlich eine Täuschung durch G gem. § 123 Abs. 1 Alt. 1 BGB und die Sittenwidrigkeit der Ruhegeldklausel nach § 138 Abs. 1 BGB gegeben, sodass gewichtige Interessen einer Anwendung der Grundsätze entgegenstehen. Der Anspruch auf Ruhegeld ist bereits nicht entstanden.

2. Erlöschen des Anspruchs wegen fristloser Kündigung, § 626 Abs. 1, 2 BGB

Das Kündigungsrecht aus § 626 Abs. 1 BGB wird nicht durch ein Anfechtungsrecht gem. der §§ 119 ff. BGB ausgeschlossen. Vielmehr steht dem Berechtigten ein Wahlrecht zu. Also ist die Erklärung der R nach dem

objektiven Empfängerhorizont gem. §§ 133, 157 BGB auszulegen. Die Kündigung würde den Anspruch auf das Ruhegeld nicht beseitigen, sondern erst entstehen lassen: Das Aufleben des Ruhegeldanspruchs ist ja geknüpft an die „Beendigung“ des Dienstvertrags. Es ist daher offensichtlich die Erklärung der R nicht im Sinne einer Kündigung, sondern nur als Anfechtung zu verstehen.

3. Ergebnis

G hat nach alledem keinen Anspruch auf das Ruhegeld gegen R gem. § 7 des nichtigen Dienstvertrags.

II. Anspruch der G auf Schadensersatz in Form eines monatlichen Ruhegeldes aus § 122 Abs. 1 BGB

Denkbar wäre noch ein Anspruch der G aus § 122 Abs. 1 BGB. Dieser scheitert jedoch aus mehreren Gründen. R hat den Vertrag mit G wirksam angefochten (siehe oben). Dabei kann sie sich als Anfechtungsgrund sowohl auf § 119 Abs. 2 BGB als auch auf § 123 Abs. 1 Alt. 1 BGB stützen. Eine Anfechtung kann auf mehrere Anfechtungsgründe gestützt werden, dies muss sich aber aus der ausgelegten Erklärung ergeben. Legt man jedoch die Erklärung der R nach dem objektiven Empfängerhorizont unter Berücksichtigung des Interesses der R aus, so stützte sich deren Erklärung lediglich auf § 123 Abs. 1 Alt. 1 BGB, da so in jedem Fall ein Schadensersatzanspruch der G als Rechtsfolge des § 122 Abs. 1 BGB vermieden werden kann. Sieht man dies anders, oder lehnt eine Anfechtung aufgrund § 123 Abs. 1 Alt. 1 BGB ab, so stellt sich die Frage, wie sich das Bestehen weiterer Nichtigkeitsgründe neben § 119 Abs. 2 BGB (hier Nichtigkeit gem. § 138 Abs. 1 BGB) auf den Anspruch gem. § 122 Abs. 1 BGB auswirkt. Teilweise wird vertreten, dass im Falle einer Nichtigkeit aus anderen Gründen bereits der Tatbestand des § 122 Abs. 1 BGB nicht erfüllt sei. Andere halten § 122 Abs. 1 BGB in diesen Fällen für unanwendbar. Aus dem Wortlaut des § 122 BGB geht dies jedoch nicht notwendigerweise hervor. Spricht dieser von einer Nichtigkeit nach § 118 BGB oder einer Anfechtung aufgrund §§ 119, 120 BGB, so ist damit nicht zwingend die Abwesenheit weiterer Nichtigkeitsgründe vorausgesetzt. Rechtsgeschäfte können aus mehreren Gründen nichtig sein. Aus der Regelung der Schadensersatzpflicht geht der gesetzgeberische Wille hervor, nur bei Vorliegen eines der beiden benannten Fälle eine Schadensersatzpflicht zu statuieren, nicht aber allgemein in anderen Fällen. Damit ist allerdings noch nicht gesagt, dass das Vorliegen zusätzlicher Nichtigkeitsgründe den Anspruch ausschließt. Vielmehr können andere neben die benannten Nichtigkeitsgründe treten, ohne dass dies etwas daran ändert, dass das Rechtsgeschäft (auch) aus den in § 122 Abs. 1 BGB vorausgesetzten Gründen nichtig ist. Dogmatisch ist daher eine teleologische Reduktion vorzunehmen. Eine teleologische Reduktion wird vorgenommen, wenn der Wortlaut einer Norm zu weit geraten ist, sie somit Fälle erfasst, die sie nach dem Willen des Gesetzgebers nicht erfassen sollte. Hier wollte der Gesetzgeber eine Schadensersatzpflicht in den benannten zwei Fällen regeln. Diesen ist gemein, dass der Erklärungsgegner bei einer typisierten Betrachtung auf die Gültigkeit der Erklärung des Schadensersatzpflichtigen vertraut hat. Hat er dies nicht oder war sein Vertrauen nicht schutzwürdig, da er nicht auf die Gültigkeit hätte vertrauen dürfen (Fahrlässigkeit), so scheidet der Anspruch gem. § 122 Abs. 2 BGB aus. Dieser Gedanke greift auch, wenn das Rechtsgeschäft aufgrund § 123 Abs. 1 Alt. 1 BGB angefochten wurde; der Erklärungsgegner durfte dann nicht auf die Gültigkeit der Erklärung vertrauen. Ebenso verhält es sich im Fall der Sittenwidrigkeit, wo die Rechtsordnung einen vertraglich gegebenen Zustand nicht akzeptiert und sich in die Gültigkeit dieses Vertrages daher kein schutzwürdiges Vertrauen bilden kann. In diesen Fällen besteht also bei einer typisierten Betrachtung im Gegensatz zu den geregelten Fällen kein schutzwürdiges Vertrauen des Erklärungsgegners. Erfasst der Wortlaut des § 122 Abs. 1 BGB auch diese Fälle, ist er also zu weit geraten und daher teleologisch zu reduzieren. Dieses Ergebnis überzeugt auch vor einem weiteren Hintergrund: Bei dem Schadensersatzanspruch des § 122 Abs. 1 BGB handelt es sich um eine verschuldensunabhängige Vertrauenshaftung, die durch die sog. Sphärentheorie begründet wird. Der Haftungsgrund des Anfechtenden wird darin gesehen, dass der Mangel aus der Risikosphäre des Erklärenden stammt. Im vorliegenden Fall wäre das Rechtsgeschäft aber auch ohne eine Anfechtung nach den §§ 142 Abs. 1, 119 Abs. 2 BGB wegen der Sittenwidrigkeit nach § 138 Abs. 1 BGB unwirksam, sodass der die Wirksamkeit verhindernde Mangel nicht nur aus der Risikosphäre des Erklärenden (hier: G) stammt. Es liegt vielmehr ein beidseitiger Sittenverstoß (siehe oben) vor, der nicht lediglich einer Risikosphäre zuzuordnen ist. Vor diesem Hintergrund R eine Schadensersatzpflicht aufzulegen, geht damit über den Sinn und Zweck der haftungsbegründenden Norm hinaus. Der Anspruch gem. § 122 BGB ist außerdem auf Ersatz des negativen Interesses gerichtet. G könnte allenfalls Kosten ersetzt verlangen, die ihr im Vertrauen auf die Wirksamkeit des Vertrages entstanden sind, nicht aber positive Gewährleistungen aus dem nichtigen Vertrag geltend machen. Darüber hinaus ist der Anspruch des § 122 BGB auf das positive Interesse begrenzt, was bei einem aus anderen als den in § 122 BGB genannten Gründen nichtigen Vertrag null beträgt. Zuletzt wäre der Anspruch auch gem. § 122 Abs. 2 BGB ausgeschlossen. Ein Anspruch der G aus § 122 Abs. 1 BGB scheidet daher aus.

Hinweis: Eine so breite Erörterung ist nicht zu erwarten, die umfassende Darstellung hier dient nur didaktischen Zwecken.

III. Anspruch der G auf Schadensersatz aus §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2 Nr. 1, 241 Abs. 2 BGB

Gleiches gilt für einen Anspruch aus culpa in contrahendo (c.i.c.). Dieser ist zwar nicht der Höhe nach beschränkt, jedoch ebenfalls auf den Ersatz desjenigen Schadens gerichtet, der im Vertrauen auf den Abschluss des (wirksamen) Vertrages entstanden ist. Auch hier scheitert ein Anspruch zusätzlich an der Nichtigkeit gem. § 138 Abs. 1 BGB: Zwar ist die c.i.c. nicht generell bei Vorliegen der Sittenwidrigkeit ausgeschlossen, allerdings scheidet ein Anspruch dann aus, wenn die c.i.c. den Zweck der nichtigkeitsbegründenden Norm unterlaufen würde. Der die Sittenwidrigkeit begründende Umstand liegt gerade im Ruhegeld; es wäre hier völlig widersinnig, ihr einen ebensolchen Anspruch zu gewähren.

IV. Ergebnis

Nach alledem hat G keinen Anspruch gegen R auf Zahlung eines monatlichen Ruhegeldes i.H.v. 20.000 €.

Aufgabe 2: Anspruch auf Zahlung des Werklohns i.H.v. 100.000 € aus § 631 Abs. 1 BGB

I.

E könnte gegen R einen Anspruch auf Zahlung der vereinbarten Vergütung i.H.v. 100.000 € aus § 631 Abs. 1 BGB haben.

1. Anspruch entstanden und nicht erloschen

Hierzu müsste zwischen E und R ein wirksamer Werkvertrag bestehen. An einer wirksamen Einigung bestehen keine Zweifel. Ein Werkvertrag setzt nach § 631 Abs. 2 BGB weiter voraus, dass die Herbeiführung eines konkreten Erfolges vereinbart wurde. E verpflichtet sich gegenüber R zur Herstellung einer dreißigminütigen Filmdokumentation über die Bundesgartenschau 2023. Hier geht es den Parteien nicht um ein bloßes Bemühen um die Erstellung eines Films, sondern um einen konkreten herbeizuführenden Erfolg. Verpflichtet sich ein Filmhersteller gegen eine Vergütung einen vorführungsbereiten Film als Ganzes zu erstellen, handelt es sich um einen Werkvertrag. Die vorliegende Verpflichtung der Filmproduktionsgesellschaft E, gegen Entgelt einen vorführungsreifen Film als Ganzes herzustellen, ist mithin als Werkvertrag zu qualifizieren. Damit ist zwischen E und R ein wirksamer Werkvertrag zustande gekommen. Der Anspruch der E auf Zahlung der 100.000 € ist entstanden und ferner nicht untergegangen.

2. Anspruch durchsetzbar

Der Anspruch müsste auch durchsetzbar sein. Fraglich erscheint hier insbesondere, ob der Vergütungsanspruch der E fällig ist. Nach § 641 Abs. 1 BGB tritt die Fälligkeit mit Abnahme des Werkes ein.

a) Abnahme nach § 640 Abs. 1 S. 1 BGB

Der erstellte Film wurde nicht als im Wesentlichen vertragsgemäß gebilligt. Eine Abnahme gem. § 640 Abs. 1 S. 1 BGB erfolgte mithin nicht.

b) Abnahmefiktion gem. § 640 Abs. 2 S. 1 BGB

Das Werk gilt nach § 640 Abs. 2 S. 1 BGB jedoch als abgenommen, wenn der Unternehmer dem Besteller nach der Fertigstellung des Werkes eine angemessene Frist zur Abnahme gesetzt und der Besteller die Abnahme nicht innerhalb dieser Frist unter Angabe mindestens eines Mangels verweigert hat.

aa) Fertigstellung des Werkes

Dem Wortlaut nach ermöglicht § 640 Abs. 2 S. 1 BGB eine Abnahmefiktion erst „nach der Fertigstellung“ des Werkes, wodurch ein zu frühes Andienen des Werkes verhindert werden soll. Die Regelung des § 640 Abs. 2 BGB ist nicht leicht zu greifen. Wie der Wortlaut des § 640 Abs. 2 BGB zeigt, ist es im Gegensatz zu einer Abnahme nach § 640 Abs. 1 BGB nicht relevant, ob das Werk frei von Mängeln ist. Das bedeutet, dass es auf das tatsächliche Vorliegen eines Mangels nicht ankommt; der Besteller kann sich der Fiktion der Abnahme bereits dadurch entziehen, dass er einen – in Wahrheit gar nicht bestehenden – Mangel rügt. Der Unternehmer ist grundsätzlich darauf verwiesen, bei bestrittener Mangelhaftigkeit des Werks die Abnahme gerichtlich zu erzwingen. Die Abnahmefiktion gänzlich von der materiellen Ordnungsgemäßheit des hergestellten Werkes zu abstrahieren, überzeugt aber ebenso wenig. Die Abnahmefiktion wäre gegenstandslos, wenn sie stets und ohne jede Prüfung durch die unbegründete Rüge eines Mangels beseitigt werden könnte. Nach hier vertretener Auffassung handelt es sich daher beim Merkmal der „Fertigstellung“ um das notwendige Korrektiv, um Fälle des rechtsmissbräuchlichen Abnahmeverlangens aufzufangen. Auch für die Fertigstellung kommt es hiernach aber nicht auf die Mangelfreiheit des Werkes an. Es ist vielmehr darauf abzustellen, ob die im Vertrag genannten Leistungen als abgearbeitet anzusehen sind. Hierbei ist auf die

Sichtweise eines objektiven Dritten abzustellen. Als „fertig“ kann demnach auch ein „schlampiges Werk“ erachtet werden, soweit das herzustellende Werk nur grundsätzlich erkennbar ist.

Hinweis: Die Norm des § 640 Abs. 2 BGB birgt erhebliche Unsicherheiten. Die hier vertretene Auffassung ist auch nicht zwingend zu teilen. Wichtig ist, dass die Bearbeitenden das Problem als solches erkennen und versuchen, einen methodisch vertretbaren Weg zur Behandlung der im Sachverhalt angelegten Anknüpfungspunkte zu finden. Unvertretbar wäre es hier aber, auf Nacherfüllungsansprüche aus §§ 634 ff. BGB einzugehen, weil diese unzweifelhaft erst mit der Abnahme aufleben. Entscheidend war daher die Erkenntnis, dass es auf die materielle Mangelhaftigkeit nicht ankommen kann. Entscheidend ist also, ob die aus alten Ausschnitten zusammengesetzte Dokumentation als grundsätzliche Erbringung des vertraglich geschuldeten Erfolgs angesehen werden kann. Dies ist nach §§ 133, 157 BGB gem. dem objektiven Empfängerhorizont auszulegen. Es gilt der Inhalt, den ein verständiger objektiver Dritter unter Berücksichtigung von Treu und Glauben angenommen hätte, wenn er sämtliche erkennbaren Umstände des Einzelfalls gekannt hätte. Auch Begleitumstände der Erklärung werden dabei berücksichtigt, wenn der Empfänger von diesen wusste. Der Vertrag spricht wörtlich nur von einer „dreißigminütigen Filmdokumentation über die Bundesgartenschau 2023“. Dem Anruf der ehemaligen Intendantin, in dem sie von „tollen, eindringlichen Bildern“ sprach, kann eine Anweisung für die Art der Bilder entnommen werden. Freilich spricht sie dabei nicht von neuen Bildern, sondern stellt nur Anforderungen an deren Qualität. Die verwendeten Bilder sind hochwertig – wofür auch spricht, dass R diese in der Vergangenheit schon ausgestrahlt hat. Weiterhin muss die Vergütung i.H.v. 100.000 € berücksichtigt werden. Bei Zahlungen in dieser Höhe geht die Erwartung des Bestellers wohl deutlich in Richtung der Produktion neuer Aufzeichnungen; der Zusammenschnitt alten Filmmaterials geht erwartungsgemäß (und so auch hier) deutlich schneller und ist dementsprechend im Allgemeinen günstiger. Fraglich ist, welches Interesse R an der Wiederverwertung alter Bilder hat. Auf den ersten Blick erscheint dieses gering. Das unterstellt aber, dass bereits im Fernsehen ausgestrahlte Bilder für die Zuschauer „verbraucht“ sind. Das gilt zweifellos für größere Gesamtwerke wie Filme, ist bei einer Dokumentation aber zweifelhaft. Dort geht es in der Regel nicht um Spannungsbögen und aufregende Szenen, sondern vordergründig um den gesprochenen Inhalt der Dokumentation. Die Bilder dienen in einer Dokumentation im Wesentlichen dazu, einen bestimmten Fakt plastisch zu machen, etwa indem man Personen Gesichter zuordnet und bestimmte Gegebenheiten in der gefilmten Umwelt verdeutlicht. Es ist daher höchstwahrscheinlich, dass die Zuschauer überhaupt nicht bemerken werden, dass Bilder wiederverwendet wurden. Die Dokumentation ist, wenn man die Herkunft der Bilder daher richtigerweise ausblendet, qualitativ hochwertig und anspruchsvoll. Dies ist vorliegend entscheidend: Die genaue Herkunft der Bilder und die damit einhergehende Machart der Dokumentation könnten für das eventuelle Vorliegen eines Mangels relevant sein. Für die Fertigstellung des Werkes reicht es aber aus, dass tatsächlich eine 30-minütige Dokumentation über die Bundesgartenschau erstellt wurde. Dass diese nicht den Erwartungen der L entsprach, ist im Rahmen der Fertigstellung unbeachtlich. Die im Vertrag genannte Leistung ist abgearbeitet. Es liegt eine 30-minütige Dokumentation über die BUGA vor. Das Werk ist fertiggestellt i.S.d. § 640 Abs. 2 S. 1 BGB.

Hinweis: Eine andere Auffassung ist gut vertretbar, wenn man den Fokus stärker auf die (vermutlich berechtigten) Erwartungen des Rechtsverkehrs legt. Man könnte auch stärker betonen, dass eine Vergütung von 100.000 € unverhältnismäßig wäre, wenn nur bereits existierendes Filmmaterial neu „gemixt“ und vertont werden muss.

bb) Fristsetzung

Es muss ferner eine angemessene Frist i.S.d. § 640 Abs. 2 BGB gesetzt worden sein. Die gesetzte Frist muss die Prüfung des Werks auf dessen Mangelfreiheit zulassen. Die Abnahme wurde unverzüglich verlangt. Daraus wird deutlich, dass nur ein begrenzter Zeitraum zur Prüfung auf Mängel eingeräumt wird. Dass kein ausdrücklicher Endtermin genannt wird, schadet dabei nicht. Denn auch wenn eine zu kurze Frist gesetzt und damit eine angemessene Frist ausgelöst wird, besteht eine (vergleichbare) Ungewissheit über den genauen Endtermin. Es wurde mithin eine angemessene Frist gesetzt.

cc) Ausschluss der Fiktion aufgrund erfolgter Mangelrüge

Fraglich ist sodann, ob die vor der Fristsetzung erfolgte Mangelanzeige durch L die Abnahmefiktion ausschließt. Nach § 640 Abs. 2 BGB tritt die Fiktion nicht ein, wenn der Besteller die Abnahme innerhalb der Frist unter Angabe mindestens eines Mangels verweigert hat. Die Mangelanzeige von L erfolgte aber bereits vor der Fristsetzung, sodass problematisch ist, ob auch dies genügen kann. Ganz überwiegend wird vertreten, dass eine erneute Mängelanzeige erfolgen müsse. Die Fristsetzung soll den Besteller dazu anhalten, die Sach- und Rechtslage (nochmals) zu überprüfen. Nach dem OLG Schleswig sei es für den Besteller auch nicht unzumutbar, die bereits erhobenen Mängelrügen zu wiederholen. Das Verhalten des Unternehmers sei weiterhin nicht widersprüchlich, da es Streit über die Frage geben könnte, ob die gerügten Mängel

tatsächlich vorliegen oder wesentlich sind. Zudem könnte die Mangelrüge durch Zeitablauf obsolet geworden sein (durch Nacharbeiten oder Darlegen von Gründen, warum doch keine Mängel vorliegen). Mithin wäre die Fiktion des § 640 Abs. 2 BGB nicht durch die frühe Rüge der L ausgeschlossen. Demgegenüber gingen andere davon aus, dass die Fiktion des § 640 Abs. 2 BGB ausgeschlossen sei, wenn bereits vor der Fristsetzung eine Rüge erfolgte. Nach dieser Gegenauffassung war vorliegend die Fiktion nach § 640 Abs. 2 BGB aufgrund der frühen Rüge durch L ausgeschlossen. Diese Auffassung wurde inzwischen aber mit Hinweis auf das Telos des § 640 Abs. 2 BGB aufgegeben. Die Neuregelung des § 640 Abs. 2 BGB verfolgte das Ziel, möglichst zügig Klarheit über den Eintritt der Abnahmewirkung zu erhalten, was nur erreicht werden kann, wenn der Besteller sich zwingend auf die Fristsetzung hin erklären muss. Somit schließt die erfolgte Rüge durch L die Fiktion des § 640 Abs. 2 BGB richtigerweise nicht aus.

dd) Treuwidrigkeit § 242 BGB

Die Herbeiführung der Fiktion des § 640 Abs. 2 BGB könnte vorliegend jedoch treuwidrig sein. Dies kann angenommen werden, wenn dem Unternehmer das Vorliegen eines erheblichen Mangels bekannt ist. Es ist nicht ersichtlich, dass auf Seiten der E positive Kenntnis von einem erheblichen Mangel vorliegt. Vielmehr scheint diese auf dem Standpunkt zu stehen, dass der Film wie geschuldet erstellt wurde. Weiterhin ist nicht ersichtlich, dass gezielt die Verwirrungen in der Rundfunkanstalt ausgenutzt werden, die im Übrigen im Verantwortungsbereich von R liegen. Demnach ist die Herbeiführung der Fiktion des § 640 Abs. 2 BGB vorliegend nicht treuwidrig.

ee) Zwischenergebnis

Nach hier vertretener Ansicht gilt das Werk gem. § 640 Abs. 2 BGB als abgenommen. Der Anspruch ist fällig.

c) Einrede des § 641 Abs. 3 BGB

Die Einrede des § 641 Abs. 3 BGB kann auch im Fall des § 640 Abs. 2 BGB erhoben werden. R verweigert aber nicht nach Fälligkeit die Zahlung eines Teils der Vergütung unter Verweis auf einen Werkmangel. Die Einrede des § 641 Abs. 3 BGB wurde mithin nicht erhoben. Damit ist der Anspruch durchsetzbar.

II. Ergebnis

E hat gegen R einen Anspruch auf Zahlung der vereinbarten Vergütung i.H.v. 100.000 € aus § 631 Abs. 1 BGB.